

1500360-42.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... quanto à autoria delitiva. O tráfico, na forma de guardar drogas, teria ocorrido no sistema prisional, em 1.º de abril de 2022 (em Hortolândia-SP). Acresce que as drogas não foram localizadas com os detentos, nem em coisas pessoais deles. Em tese, é possível que tenham admitido a propriedade das drogas por pressão de outros detentos. Dessa forma, pela dúvida, impõe-se a absolvição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Jardim Residencial Firenze - CEP 13189-212, Fone: (019)3897-1954,

Hortolândia-SP - E-mail: hortolandia1cr@tjsp.jus.br

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES e JULGAMENTO

Processo nº:

Autor:

1500360-42.2022.8.26.0630 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Justiça Pública

Réu:

OSEIAS BATISTA FRATTE e outro

Réu Preso

Aos 25 de outubro de 2022, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Hortolândia, Estado de São Paulo, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito, Exmo. Sr. Dr. André Forato Anhê, comigo, escrevente a seu cargo, ao final assinada e a quem o MM. Juiz determinou que declarasse aberta a presente audiência. Feito o pregão aqui compareceram: o DD. representante do Ministério Público, Dr. Rafael Salzedas Arbach, os réus, acompanhado(a) do(a) defensor(a) nomeado(a)/constituído(a), Dr(a). Alberto Xavier Santos, OAB 435375/SP, e a testemunha de acusação Jose Augusto Companhia. Ausente a testemunha Lucio Alexandre Albertao. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito: "Fica consignado que para produção de prova oral, o registro dos depoimentos será feito com a utilização de recurso audiovisual, com dispensa de transcrição, observados os termos do artigo 405, parágrafo primeiro do CPP, por analogia, visando a obtenção de maior celeridade ao ato (artigo 5º, LXXVIII, da CF), bem como maior fidelidade das informações. As mídias desta audiência encontram-se anexas ao presente termo. As partes não se opõem a que o juiz pergunte primeiro às testemunhas arroladas pelas partes". Em seguida, com as formalidades legais, passou o MM. Juiz de Direito a tomar o depoimento de Jose Augusto Companhia, tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice à utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme a mídia anexada ao presente termo. Após, pelo DD. Promotor e pelo defensor dos réus foi dito que desistiam da oitiva da testemunha ausente Lucio Alexandre Albertao, o que foi homologado por este Juízo. Na sequência, qualificou-se o acusado, e promoveu o Meritíssimo Juiz de Direito o esclarecimento determinado

no artigo 186 do Código de Processo Penal.

NOME:OSEIAS BATISTA FRATTE e JONATAS WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA

RG nº:45456555 e 49866882Naturalidade: Naturalidade da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>

Estado Civil: Solteiro e SolteiroCor: Branco e Branco

Data de Nascimento: 01/04/1989 e 16/11/1994

Filiação:pai JOSE APARECIDO FRATTE, mãe LUCELI ANASTACIO FRATTE e JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, mãe ROSANA ROCHA

Residência:Rodovia Rodovia Campinas/Monte Mor - km 5, Preso no CDP de Hortolândia, Jardim Nova Boa Vista - CEP 13185-150, Hortolândia-SP e Rodovia Rodovia Campinas/Monte Mor - km 5, Preso no CDP de Hortolândia, Jardim Nova Boa Vista - CEP 13185-150, Hortolândia-SP

Profissão:DesempregadoLocal de Trabalho: N/C

Depois de cientificados da acusação, passaram os réus Oseias e Jonatas a ser, nesta ordem, interrogados de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado por meio de sistema audiovisual. A seguir, pelo(a) MM^(a) Juiz(a) foi encerrada a instrução do feito, passando-se aos debates. Com a palavra, as partes manifestaram-se oralmente, primeiramente a acusação e, após, a defesa, sendo o inteiro teor das alegações finais apresentados pelas partes colhidos por meio de gravação audiovisual. Ato contínuo, pelo MM Juiz foi proferida a sentença, nos seguintes termos: "Vistos. OSEIAS BATISTA FRATTE e JONATAS WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. 155, § 4.º, IV, do Código Penal (CP). Aguarda em liberdade nestes autos. A denúncia foi recebida, sobrevindo a citação do réu e, na sequência, ofertando-se a regular defesa preliminar (fls. 169/170). Designou-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas e os réus. A promotoria postulou a condenação. A defesa se pôs no mesmo sentido da absolvição. DECIDO. O BO-PC, o auto de apreensão (fls. 10/11), o laudo pericial (fls. 148/150) e as oitivas preliminares e judiciais permitiram fazer certa a materialidade delitiva. Agora, à luz da instrução, verifica-se situação duvidosa quanto à autoria delitiva. O tráfico, na forma de guardar drogas, teria ocorrido no sistema prisional, em 1.º de abril de 2022 (em Hortolândia-SP). Acresce que as drogas não foram localizadas com os detentos, nem em coisas pessoais deles. Em tese, é possível que tenham admitido a propriedade das drogas por pressão de outros detentos. Dessa forma, pela dúvida, impõe-se a absolvição integral dos acusados. Posto isso, julgo a ação improcedente. Absolvo OSEIAS BATISTA FRATTE e JONATAS WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA das acusações formuladas pela promotoria na peça inicial (tráfico de drogas), fazendo-o ao fundamento do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (prova insuficiente). Sem fixação de despesas processuais. Expeçam-se de imediato os alvarás de soltura. Objetos: a) oficie-se para a integral destruição das drogas e do celular apreendidos. Informe-se o IIRGD. Expeça-se certidão em favor do advogado nomeado. Arquive-se. Cumpra-se." Pelos réus, pelo Defensor e pelo DD. Promotor foi manifestado desejo de não recorrerem da r. sentença, requerendo a desistência ao prazo para recurso. Pelo MM. Juiz então foi dito: "HOMOLOGO a desistência ao prazo recursal e, diante da renúncia do Ministério Público e dos réus ao direito de recorrer, opera-se o trânsito em julgado às partes em audiência. No mais, cumpra-se o determinado na sentença, arquivando-se ao final". "Observo que foram dispensadas as assinaturas das partes, sendo o presente termo assinado nos termos do art. 5º, § 1º, inciso I, e art. 6º da Resolução nº 551/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saindo os presentes cientes de todo o conteúdo deste termo, bem como de eventuais depoimentos em separado, salientando-se que houve por parte de todos o acesso à dos atos, decisões e sentenças porventura registrados". CERTIFICO que, em consonância com o Comunicado 1350/2020, a mídia com a gravação da audiência gravada via Teams foi importada ao sistema SAJ e vinculada ao termo de audiência. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). NADA MAIS. Eu, (Estefano Lee Damasceno), escrevente, digitei.